

0004161-45.2018.8.26.0318

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... 1.800,00, já foi condenado por crimes de tráfico de drogas e receptação (3 fatos). Disse que conhece Rui, ele morava em sua rua, não sabe por que ele lhe imputou o crime, permaneceu em liberdade entre 04/12/17 e 03/05/18.

Nesta toada, analisada a prova amealhada, nenhuma dúvida há que o réu perpetróu o crime a ele imputado. As testemunhas policiais apresentaram relatos harmônicos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0004161-45.2018.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004161-45.2018.8.26.0318

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

IP, BO, BO - 556/2018 - 1º Distrito Policial de Leme, 2882/2018 - 1º Distrito Policial de Leme, 2641/2018 - Delegacia de Polícia de Leme

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Everton Camilo Jacinto Mariano

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

EVERTON CAMILO JACINTO MARIANO foi denunciado porque, entre o dia 30 de abril de 2018 e o dia 05 de maio de 2018, nesta cidade e comarca de Leme/SP, teria adquirido, recebido e ocultado, em proveito próprio, um veículo Ford/Ecosport FSL 1.6, cor prata, placas FKK-1019, avaliado em R\$ 51.000,00, sabendo tratar-se de produto de crime.

A denúncia foi recebida em 05 de fevereiro de 2019 (fls. 145/146).

O réu foi citado (fls. 168) e apresentou resposta à acusação (fls. 182/183).

Nesta audiência foram ouvidas a vítima, as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, o reconhecimento da reincidência e a fixação de regime fechado para início do desconto da pena; a Defesa requereu a absolvição do réu por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de receptação está comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 04/05), cópia dos autos 0000113-20.2018.8.26.0552 (auto de prisão em flagrante - fls. 09 e 66; boletins de ocorrência - fls. 24/26, 40/44, 75/77 e 80/81; auto de exibição e apreensão e fotografias - fls. 27, 38, 78 e 79; fotocópia CRLV e documentos pessoais da vítima - fls. 45/46; auto de entrega - fls. 47; auto de avaliação - fls. 49), laudo pericial confeccionado no local do furto (fls. 190/196), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é certa.

A vítima Cleusa Aparecida de Souza Anitelli narrou que o carro pertencia ao seu marido, o bem foi recuperado. O carro não sofreu danos. As placas estavam com fitas isolante.

A testemunha Claudinei Aparecido Vantin, policial militar, discorreu que, em patrulhamento, avistou um automóvel ocupado por quatro pessoas, verificou que as placas estavam alteradas por fita adesiva, ao apurar as placas originou, constatou que se tratava de produto de furto; o condutor disse que adquiriu o carro do réu e pagou a quantia de R\$ 1.000,00, sabia que tinha origem ilícita. O réu não estava no interior do carro, ele foi apontado pelo condutor - Rui Rafael. Não sabe se o réu estava encarcerado na data da apreensão do carro.

No mesmo sentido o testemunho do policial militar Menezes Manoel de Barros. Disse que, durante em patrulhamento, avistou o carro que era ocupado por 4 passageiros, observou que as placas estavam adulteradas por fitas isolantes. O condutor disse que adquiriu o carro dias antes do réu. O carro era produto de furto. Não realizou diligências em relação ao réu.

O informante do Juízo Rui Rafael de Souza afirmou que comprou o carro, sabia que se tratava de produto de furto, comprou de um vizinho - Manoel - entregaria R\$ 1.000,00 para "Preta", "Nega", conhece "Digão", os policiais que asseveraram que comprou o carro do réu. Estava preso em Itirapina, ao tomar ciência da sentença apurou que o réu foi envolvido. Na delegacia não mencionou o nome do réu; reconheceu a assinatura aposta a fls. 16. Foi condenado por crime de receptação. O nome de "Digão" é Everton.

Na fase policial, disse que ocultou e, posteriormente, adquiriu o automóvel de "Digão" - Everton (fls. 16).

O réu disse que tem 32 anos, solteiro, tem 3 filhos (12, 08, 06 anos), estudou até 1º do ensino médio, trabalhava como garçom, auferia rendimentos de R\$ 1.800,00, já foi condenado por crimes de tráfico de drogas e receptação (3 fatos). Disse que conhece Rui, ele morava em sua rua, não sabe por que ele lhe imputou o crime, permaneceu em liberdade entre 04/12/17 e 03/05/18.

Nesta toada, analisada a prova amealhada, nenhuma dúvida há que o réu perpetrou o crime a ele imputado. As testemunhas policiais apresentaram relatos harmônicos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas, em consonância com as provas produzidas nos autos, certo que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu; embora nesta data Rui tenha tentado afastar a responsabilidade do acusado, seu relato não goza de credibilidade, uma vez que não prestou compromisso de dizer a verdade, foi condenado pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ainda, instado, reconheceu a assinatura aposta a fls. 16. A versão do réu não convence e está dissociada do conjunto probatório.

Indubitável que o acusado recebeu e ocultou o automóvel, bem como tinha ciência da origem ilícita do automóvel tratado nos autos, sendo o dolo evidenciado pelas próprias circunstâncias e dinâmica dos fatos, dado a desproporção entre o valor do bem e o montante exigido pelo réu na transação firmada com o informante Rui - R\$ 1.000,00.

Portanto, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor a responsabilização penal do réu.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, observado o valor da coisa receptação (R\$ 51.000,00), reputo maior reprovabilidade na conduta perpetrado, e exaspero a pena em 1/8 e fixo a pena

base em 01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (fls. 236/245), razão pela qual aumento a pena em 1/6, de modo que fixo a pena intermediária em 01 ano, 03 meses e 22 de reclusão e 12 dias-multa.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 01 ano, 03 meses e 22 de reclusão e 12 dias-multa.
Ausentes informações acerca da capacidade econômica do réu, fixo cada dia multa no valor unitário mínimo.
Fixo o regime fechado para início do desconto da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, observada a reincidência do réu, deixo de acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, uma vez que, dado ao histórico criminal do acusado, reputo que a medida seria insuficiente aos fins de prevenção e ressocialização da pena.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu EVERTON CAMILO JACINTO MARIANO como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal a pena de em 01 ano, 03 meses e 22 de reclusão, a ser resgatada no regime fechado e pagamento de 12 dias multa (valor mínimo legal).
Custas na forma da lei.
Após o trânsito em julgado, expeçam-se ofícios de praxe.
Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas
Leme, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA